主題精選：土地交換 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 交換不適用土地法第34條之1多數決
發布日期: 2020-11-19
內文
以往部分文章提到共有物與他人土地交換得適用多數決辦理，惟根據內政部109年8月6日台內
地字第1090129832號函，認為共有人以交換為原因辦理所有權移轉登記無土地法第34條之1第1
項規定之適用，其理由如下，同學們記得準備：
1. 交換土地或建物而移轉所有權，性質上屬處分行為（物權行為）。惟倘由多數共有人代理
少數共有人約定以土地或建物所有權相互交換，其交換位置及條件等決定難謂合理，且本
法條於交換未設有優先購買權之衡平機制，勢必侵害少數共有人權益，未能符合財產權保
障之要求。
2. 又於交換所有權移轉登記後，該共有關係仍維持於相互移轉後所取得之共有不動產標的
上，亦與本法係為解決共有不動產糾紛之目的未合。
因此，共有人以交換為原因辦理所有權移轉登記自
無本法條第1項規定之適用，依民法第819條第2項及
第828條第3項規定，應經共有人全體同意。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下